

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 516/2536 พันตรี พูนศักดิ์ พสุนนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี กับ
พวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 78, มาตรา 79

ตามคำขอของผู้ร้อง ผู้ร้องประสงค์เพียงให้นับคะแนน ใหม่และให้ถือผลการนับคะแนนใหม่เท่านั้น มิได้ ร้องคัดค้านเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ คำร้องของ ผู้ร้องจึงมิใช่คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งดังที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 และไม่มีบทบัญญัติ ใดให้สิทธิแก่ผู้ร้องที่จะร้องคัดค้านขอให้มีการนับคะแนน ใหม่และถือเอาผลการนับคะแนนใหม่ได้ คำร้องของผู้ร้องจึงไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้สิทธิ ทางศาลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 78,79 ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ผู้ร้อง ไม่มีอำนาจร้องคัดค้านการเลือกตั้ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลข 7เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอต่าง ๆ 9 อำเภอ คืออำเภอตระการพืชผล อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียมอำเภอตาลสุม

อำเภอภูซำป๋น อำเภอเขาราช อำเภอโพธิ์-ไพร อำเภอชานุมาน และอำเภอ
เสนานิคม ในเขตนี้มีผู้แทนราษฎรได้ 3 คน ในวันเลือกตั้งวันที่ 13 กันยายน 2535
เมื่อหมดเวลาที่ทางราชการกำหนดให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อนับคะแนน และจดคะแนนผู้สมัครลงในแบบ
ส.ส.5 (แบบรายงานผลของการนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง) มีการลง
ลายมือชื่อไว้ทุกคน แล้วส่งไปให้ทางอำเภอพร้อมหีบเลือกตั้งบัตรทางอำเภอจะเก็บ
หีบบัตรเลือกตั้งไว้ที่อำเภอ ส่วนแบบ ส.ส.5 จะส่งไปให้ทางจังหวัด ทางจังหวัดจะ
รวมยอดคะแนนของแต่ละอำเภอ ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 จะได้เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องได้ติดตามผลการนับคะแนนทุกระดับของทางราชการในเขต
เลือกตั้งที่ 4 ปรากฏว่าผลการนับคะแนนที่รายงานทางวิทยุจากพื้นที่อำเภอจากอำเภอ
ถึงจังหวัดไม่ตรงกับความเป็นจริง บางแห่งเมื่อรายงานทางวิทยุผิดพลาดก็พยายาม
แก้ไขแบบ ส.ส.5 ให้ตรงกับผลที่แจ้งล่วงหน้าไปแล้วและผลการรวมคะแนนก็ไม่ตรง
กับความเป็นจริง การแจ้งผลการนับคะแนนก็ไม่ตรงกับความจริง ผลการนับคะแนน
ที่ทางราชการประกาศแจ้งให้ทราบติดอยู่ที่แผ่นป้ายขนาดใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นผลการนับคะแนนที่แจ้งทางวิทยุคะแนนรวมของผู้ร้องที่ประกาศไว้
ได้ 41,516 คะแนน ซึ่งไม่ตรงกับยอดทางอำเภอแจ้งชัดเมื่อรวมกันแล้ว เช่น
คะแนนรวมของผู้ร้องที่อำเภอภูซำป๋น ผู้ร้องได้คะแนนตามยอดของอำเภอ 2,848
คะแนน แต่ทางจังหวัดประกาศแจ้งไว้เพียง 2,584 คะแนน ซึ่งขาดไปถึง 300
คะแนน กับคะแนนรวมของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นก็ผิดพลาดเช่นกันแต่ผิดพลาด
ไปในทางที่เป็นโทษของผู้ร้องคือได้คะแนนที่ผิดมากขึ้นไป เช่น ยอดของอำเภอ
เขมราช ผู้ได้คะแนนรวมในลำดับที่ 3 คะแนนตามแบบ ส.ส.5 ของอำเภอเขมราช
รวมได้ 4,238 คะแนน แต่ทางราชการประกาศไว้ถึง 4,254 คะแนน เกินไป 16
คะแนน นอกจากนี้ยอดจากหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ที่รายงานทางวิทยุถึงอำเภอกับยอด
ตามแบบ ส.ส.5 ก็ไม่ตรงกันในลักษณะที่ผู้ร้องได้คะแนนลดลงเรื่อย ๆ ลักษณะเช่นนี้

เกิดขึ้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอชานุมาน และอำเภอกุดข้าวปุ้นซึ่งเป็นกรณีมีเหตุเคลือบแคลงน่าสงสัยว่า คณะกรรมการจะหลงลืมหรือผิดพลาด ทำให้ผู้ร้องได้คะแนนไม่ตรงกับความเป็นจริงขอให้ศาลได้สวนและนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยในอำเภอเขมราฐ อำเภอชานุมาน และอำเภอกุดข้าวปุ้น ใหม่ หากผลการนับคะแนนของทั้งสามอำเภอที่นับใหม่รวมกับอำเภออื่นแล้วผู้ร้องได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 ลำดับใดลำดับหนึ่ง ขอให้มีการสั่งให้ผลการนับคะแนนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 ที่ผ่านมาเป็นโมฆะและให้ถือเอาผลการนับคะแนนที่นับใหม่เป็นคะแนนที่ถูกต้อง

ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 4 ยื่นคำคัดค้านว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในเขตเลือกตั้งที่ 4 ขอบด้วยกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 5 และที่ 6 ยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องของผู้ร้องไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ประกอบมาตรา 51 คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม ทั้งคำร้องก็มีได้ระบุว่าหากมีการตรวจนับคะแนนใหม่จะทำให้คะแนนของผู้ร้องหรือผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอที่จะให้ศาลมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 7 ยื่นคำแถลงว่าไม่ติดใจที่ผู้ร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงสั่งงดการได้สวนและทำความเห็นส่งสำนวนมาศาลฎีกาว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมเห็นควรให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 78 บัญญัติไว้ว่าเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศผลการเลือกตั้งของเขต

เลือกตั้งใดผู้สมัครเห็นว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเห็นว่าการที่บุคคลใดได้
รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็น
ไปโดยมิชอบ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 51 ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาล
จังหวัดที่เขตเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ภายใน 30 วัน เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่คำร้อง
ของผู้ร้องอ้างเพียงว่า ผู้ร้องได้ติดตามผลการนับคะแนนทุกระดับของทางราชการใน
เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ผู้ร้องสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตนี้ปรากฏว่า ผลการ
นับคะแนนที่ทางราชการประกาศแจ้งให้ทราบที่แผ่นป้ายหน้าศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี คะแนนรวมของผู้ร้องที่ประกาศไว้ได้ 41,516 คะแนน ไม่ตรงกับยอด
การนับคะแนนของอำเภอเขมราฐ อำเภอขานุมาน และอำเภอกุดข้าวปุ้น กรณีมีเหตุ
เคลือบแคลงสงสัยว่าคณะกรรมการจะหลงลืมหรือผิดพลาด ทำให้ผู้ร้องได้คะแนนไม่
ตรงกับความจริง ขอให้ศาลไต่สวนและนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งในอำเภอทั้งสาม
ใหม่ หากผลการนับคะแนนในสามอำเภอใหม่ หากผลการนับคะแนนในสามอำเภอ
รวมกับอำเภออื่นแล้วผู้ร้องได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่
นับคะแนนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 ที่ผ่านมาเป็นโมฆะและให้ถือเอาผลการนับ
คะแนนใหม่เป็นคะแนนที่ถูกต้อง ซึ่งตามคำขอของผู้ร้องดังกล่าวนี้ผู้ร้องประสงค์
เพียงให้นับคะแนนใหม่และให้ถือผลการนับคะแนนใหม่เท่านั้น หากได้ร้องคัดค้านเพื่อ
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ คำร้องของผู้ร้อง จึงมิใช่คำร้องคัดค้านการเลือกตั้งดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่มีบทบัญญัติใดให้สิทธิแก่
ผู้ร้องที่จะร้องคัดค้านขอให้มีการนับคะแนนใหม่และถือเอาผลการนับคะแนนใหม่ได้
คำร้องของผู้ร้องจึงไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามพระราชบัญญัติการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 79 ประกอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
เป็นคดีนี้ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมถึงความเห็น
ของศาลชั้นต้นหรือไม่

ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------